

충남대학교병원

시정요구

제 목 교대근무자 복무처리 부적정

관계부서 ●●●●과

내 용

●●●●과는 「업무분장규정」 제6조 제1항 각호 및 제2항 제6호에 따른 제반 업무를 담당하고 있으며, 「복무규정」 제37조 및 「시간외·야간·휴일근무시행지침」 제5조에 의거 매월 말경 익(翊)월 ●●일 교대근무자에 대한 초과근무를 명령하여 관련 업무를 수행하고 있다.

한편, 우리병원 「복무규정」 제14조의 4에 따르면 대체휴일은 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 휴일(토요일 및 일요일은 제외)에 근무표에 명시되어 근무하는 근무자에 한하여 부여하고 그럴 수 없는 경우 휴일근무수당을 지급하여야 하며, 「같은규정」 제27조 제5항에 의하면 〰〰〰가 2일 이상인 경우 〰〰〰기간 중의 토요일 또는 공휴일은 〰〰〰일수에 포함하여야 한다.

아울러, 우리병원 「단체협약」 제63조의2 제1항에 의거 교대근무자는 대체휴일을 자율적으로 사용할 수 있고 이에 ●●●●과에서는 익(翊)월 ●●일 교대근무자의 초과근무를 명령하기 전 대체휴일 등의 사용과 관련하여 교대근무자와 사전협의를 하고 있다.

따라서 관련 부서에서는 위와 같이 사전협의를 통해 확정된 근무표 따라 교대근무자가 근무를 하던 중 대체휴일 등이 포함된 기간 2일 이상 〰〰〰를 사용하였다면 그 대체휴일은 관련 규정에 의거 해당 〰〰〰일 수에 포함되어 사용된 것으로 처리하여야 하며, 이를 다른 날로 변경하여 사용하게 하거나 대체휴일 등을 미부여 한 것으로 처리하여 관련 수당으로 지급받게 하면 아니 된다.

그러나 2020.06.01.~2022.05.31. 관리기간 동안 ●●●●과에서 2일 이상 ⅢⅢⅢⅢ를 사용한 교대근무자의 초과근무현황을 확인한 결과 【별표】와 같이 교대근무자 별로 ⅢⅢⅢⅢ를 사용한 기간 당초 근무표 기준, 1일(8시간)~3일(24시간)까지 대체휴일 등이 포함되어 있었으므로 관련 규정에 따라 해당 대체휴일 등은 ⅢⅢⅢⅢ일 수에 포함하여 처리해야 함에도 관련부서인 ●●●●과에서는 이러한 사실 확인을 소홀히 하여 이를 누락함에 따라 교대근무자별로 적게는 000,000원부터 많게는 000,000원까지 관련 수당을 부당하게 지급받게 하는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견

한편, ●●●●과에서는 당시 코로나19 감염으로 ⅢⅢⅢⅢ를 사용하는 직원이 많았고 당월 말 ⅢⅢⅢⅢ를 사용한 직원에 대해 최종 근무를 확인하는 과정에서 일부 착오가 발생한 것 같으며, 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 할 것을 약속하였다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하여 주시기 바라며, 착오로 인하여 부당하게 지급된 관련 수당 0,000,000원을 환수하시기 바랍니다. (시정)

【별표】 ●●●●과 사용 교대근무자 근무 현황

구분	교대근무자	현황		근무현황 (O : 휴일, C : 대체휴일, S :)	대체휴일 등 누락 내역	누락에 따른 지급수당(원)
		사용기간	사용일 수			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
합계						